CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL COM LICENÇA DE USO DE MARCA E OUTROS PACTOS

Condições Comerciais

I - Vendedora

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A, **com** sede na Rua Correia Vasques n°. 250, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 34.274.233/0001-02, denominada simplesmente **DISTRIBUIDORA**.

II- Compradora

ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS CERTO LTDA., com filial estabelecida à ROD RSC 470 - KM 175+490 metros, número 3465, CEP 95.330-000, bairro Centro, Veranópolis/RS, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.287.036/0002-89, neste ato representada por seu sócio administrador **GABRIEL CHIARADIA PESSIN**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Avenida Osvaldo Aranha n° 473, apto 203, CEP 95.330-000, bairro Centro, Veranópolis/RS, portador da carteira de identidade n° 7092051296 expedida pela SJS-II/RS, inscrito no CPF/MF sob o n° 018.411.120-03, denominada simplesmente **REVENDEDOR**.

III- Quantidade de Produtos Contratados e Apuração

Produtos	Quantidades Anuais
Gasolina Comum	360 m³
Gasolina Aditivada Petrobras GRID	180 m³
Óleo Diesel B S10	1.020 m³
Óleo Diesel B S500 Adit. Petrobras GRID	720 m³
Óleos Lubrificantes	3,60 m³
TOTAL ANUAL	2.283,60 m³

Os volumes dos produtos relacionados na tabela acima poderão ser compensados entre si para fins de cumprimento das quantidades pactuadas, **excetuando-se da compensação o volume referente ao GNV/GNC.**

O REVENDEDOR obriga-se a comercializar, exclusivamente, fluidos, graxas e Flua Petrobras (Arla-Agente Líquido Redutor Automotivo) fornecidos pela DISTRIBUIDORA.

A apuração dos volumes contratados se dará da seguinte forma:

a) **Apuração anual:** realizada a cada 12 (doze) meses, contados da data prevista no item V dessas Condições Comerciais, considerando para a apuração o volume total anual pactuado e as previsões do item 2.2 das Condições Gerais do Contrato.

b) **Apuração ao final do contrato:** realizada ao final do prazo de vigência do presente contrato, obrigando-se o **REVENDEDOR** a adquirir os volumes totais abaixo destacados:

VOLUME TOTAL DO CONTRATO (excluído o volume de GNV/GNC)	**10.847,10 m³**

IV- Prazo de Vigência

De **01/01/2021** até **30/09/2025.**

Este documento foi assinado eletronicamente por Eduardo Bruschi, Altamir Pessin, Felipe Francisco Cavalheiro, Gabriel Chiaradia Pessin e HAERTON REGIS DONADEL.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://brdistribuidora.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2C89-F2BA-8152-2BE1

ste documento foi assinado eletronicamente por Eduardo Bruschi, Altamir Pessin, Felipe Francisco Cavalheiro, Gabriel Chiaradia essin e HAERTON REGIS DONADEL.
ra verificar as assinaturas vá ao site https://brdistribuidora.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2C89-F2BA-8152-2BE1

V- Data de Início de Aquisição de Produtos pelo Revendedor

01/01/2021

VI - Contratos Vinculados

- Antecipação de Bonificação, assinado com o revendedor nesta data;

VII - Garantias

As partes ajustam como garantia ao presente contrato, os institutos abaixo referenciados:

[_x_] **HIPOTECA**

O **REVENDEDOR** apresentará, em garantia ao cumprimento da obrigação ora ajustada, imóvel a ser aprovado pela **DISTRIBUIDORA** e que esteja livre e desembaraçado de quaisquer ônus, devendo ser providenciado pelo **REVENDEDOR** a lavratura da escritura pública e o seu registro na matrícula do imóvel no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos contados da data da assinatura deste contrato.

Na hipótese de o **REVENDEDOR** não arcar com o pagamento decorrente do fornecimento de produtos objeto deste contrato, a **DISTRIBUIDORA** poderá proceder com o arresto e penhora deste imóvel hipotecado antes mesmo de sua citação em ação judicial.

VIII - Comunicações

As partes expressamente reconhecem e aceitam que as comunicações, para todos os fins deste contrato, sejam feitas por e-mail e indicam os endereços eletrônicos abaixo para o recebimento de comunicações, notificações, intimações e citações, comprometendo-se a comunicar à DISTRIBUIDORA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer mudança ou substituição dos e-mails:

REVENDEDOR: **postocertomatriz@gmail.com,** e-mail cadastrado no Canal de Negócios, que será automaticamente alterado sempre que o **REVENDEDOR** proceder à modificação do e-mail cadastrado

GARANTIDOR HIPOTECÁRIO: **siviero@siviero-rs.com.br**

IX - Anexos

Os documentos abaixo relacionados integram e constituem parte inseparável do presente contrato, cabendo às partes observá-los e cumpri-los em todos os seus termos:

Anexo I – Disposições Finais

Considerando que para uma correta interpretação todas as referências constantes das condições gerais a itens em numeral romano referem-se às condições comerciais descritas na folha de rosto do presente instrumento, assim como as referências a numerais arábicos são referentes às próprias condições gerais.

Condições Gerais

Considerando que:

A **DISTRIBUIDORA** é uma empresa de distribuição de produtos derivados de petróleo e combustíveis de outras origens, solidamente estabelecida no mercado e detentora de *know-how* na sua área de atuação, desenvolvido ao longo de anos nesse mercado, o que é reconhecido pelo **REVENDEDOR** que se compromete, na execução deste contrato, a contribuir para o estabelecimento e desenvolvimento permanente do comércio varejista no Posto.

1. Objeto

1.1. Constitui objeto do presente instrumento: i) a compra e venda dos produtos descritos no item IV das Condições Comerciais, com destinação exclusiva à atividade comercial de revenda no posto de serviços

Este documento foi assinado eletronicamente por Eduardo Bruschi, Altamir Pessin, Felipe Francisco Cavalheiro, Gabriel Chiaradia Pessin e HAERTON REGIS DONADEL.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://brdistribuidora.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2C89-F2BA-8152-2BE1.

ste documento foi assinado eletronicamente por Eduardo Bruschi, Altamir Pessin, Felipe Francisco Cavalheiro, Gabriel Chiaradia essin e HAERTON REGIS DONADEL.
ara verificar as assinaturas vá ao site https://brdistribuidora.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2C89-F2BA-8152-2BE1

estabelecido no endereço mencionado no item II; ii) a licença de uso da marca e manifestação visual, incluindo a combinação de cores e demais elementos que compõem o conjunto-imagem (*trade dress*) que identificam os postos integrantes da rede da **DISTRIBUIDORA** e iii) o empréstimo, quando contratado, sob o regime de comodato, do conjunto de bens, instrumentos e acessórios descritos no Anexo deste instrumento.

2. Comercialização de Produtos e Apuração

2.1. A **DISTRIBUIDORA** venderá ao **REVENDEDOR** e este, por sua vez, comprará da **DISTRIBUIDORA**, **com exclusividade**, durante o prazo previsto no item IV das Condições Comerciais, os produtos relacionados no item III, respeitada a **quantidade mínima total**.

2.1.1. O fornecimento dos produtos de que trata este instrumento é subordinado às condições normais de suprimento do mercado e sujeito às normas impostas pela ANP e/ou por outros órgãos competentes para disciplinar o exercício da atividade de distribuição.

2.1.2. Os produtos serão testados, no que concerne ao atendimento de suas especificações, pelo **REVENDEDOR** no ato de seu recebimento.

2.2. Sem prejuízo da apuração para fim de cumprimento do "volume total do contrato", prevista no item III, "b" , anualmente a **DISTRIBUIDORA** realizará a apuração dos volumes adquiridos e, em se constatando que não foram atingidas as quantidades convencionadas para o período, o **REVENDEDOR** poderá ser cientificado para adequação do seu volume de compras, com o objetivo de regularizar o cumprimento dos volumes anuais pactuados. As cientificações serão feitas por e-mail e/ou por meio do Canal de Negócios.

2.2.1. Em sendo constatado o descumprimento dos volumes anuais pactuados em três ou mais períodos de apuração, consecutivos ou não, o presente contrato poderá ser rescindido, a critério da **DISTRIBUIDORA**, com a aplicação da multa rescisória prevista no item 5.2 do contrato.

2.2.2. A aquisição pelo **REVENDEDOR** de volumes superiores aos estimados para o respectivo período de apuração anual compensará eventuais defasagens ocorridas em períodos antecedentes, podendo, no que superá-las, ser considerada para fim de cumprimento dos volumes previstos para o período subsequente.

2.2.3. A apuração anual e as previsões deste item 2.2 têm por objetivo e finalidade a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das Condições Comerciais pactuadas pelas partes, em especial as concessões financeiras conferidas pela **DISTRIBUIDORA** ao **REVENDEDOR** para celebração do presente contrato, preservando, assim, a comutatividade das obrigações de parte a parte.

3. Prazo

3.1. O presente contrato vigorará pelo prazo previsto no item IV das Condições Comerciais e poderá ser resolvido antecipadamente, sem ônus, caso o **REVENDEDOR** adquira o VOLUME TOTAL DO CONTRATO, devendo o **REVENDEDOR** notificar a **DISTRIBUIDORA** deste cumprimento.

3.2. Ao término do prazo originalmente ajustado, caso o **REVENDEDOR** tenha cumprido, no mínimo, 80% do volume total contratado, o contrato ficará prorrogado pelo prazo equivalente à sua quinta parte para que o **REVENDEDOR** adquira as quantidades pactuadas, sendo certo que a prorrogação deste contrato não importará na prorrogação de eventual contrato de antecipação ou de bonificação por desempenho e/ou de mútuo de dinheiro que a este contrato esteja(m) vinculado(s), cuja(s) obrigação(ões) vencerá(ão) na(s) data(s) prevista(s) nos referido(s) instrumento(s).

3.2.1. Ao término do prazo contratual ou do prazo de eventual prorrogação nos termos do item 3.2, em se apurando que o **REVENDEDOR** não cumpriu o volume total contratado, será devida uma multa compensatória a ser calculada seguindo os critérios previstos no item 5.2.

3.3. O contrato ficará prorrogado por prazo indeterminado, podendo ser denunciado por qualquer das partes com antecedência de 30 (trinta) dias se, ao final do prazo previsto, em sendo adquiridas as quantidades totais contratadas, as partes derem continuidade à relação comercial e o **REVENDEDOR** continuar utilizando os equipamentos da **DISTRIBUIDORA** e/ou ostentando a marca e combinação de cores que caracterizam a imagem da **DISTRIBUIDORA.**

3.3. Este contrato terá sua aplicação suspensa ocorrendo motivo de força maior ou caso fortuito que impeça seu cumprimento por qualquer das partes, o que deverá ser prontamente notificado por escrito à outra parte, prosseguindo sua execução tão logo cesse a causa que ensejou a suspensão.

3.3.1. Ocorrendo a suspensão, o prazo de vigência do presente contrato ficará automaticamente prorrogado pelo tempo necessário à compensação do prazo em que o contrato teve a sua execução suspensa.

Este documento foi assinado eletronicamente por Eduardo Bruschi, Altamir Pessin, Felipe Francisco Cavalheiro, Gabriel Chiaradia Pessin e HAERTON REGIS DONADEL.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://brdistribuidora.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2C89-F2BA-8152-2BE1

ste documento foi assinado eletronicamente por Eduardo Bruschi, Altamir Pessin, Felipe Francisco Cavalheiro, Gabriel Chiaradia essin e HAERTON REGIS DONADEL.
ara verificar as assinaturas vá ao site https://brdistribuidora.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2C89-F2BA-8152-2BE1

4. Preço e Condições de Pagamento

4.1. Os produtos serão vendidos ao **REVENDEDOR** pelos preços habitualmente praticados, vigentes no dia e local da entrega, para pagamento à vista ou conforme acordado entre as partes.

4.1.1. O **REVENDEDOR** tem ciência de que as condições comerciais são negociadas individualmente para cada revendedor da rede de Postos da **DISTRIBUIDORA**, considerando as garantias prestadas, as quantidades de produtos contratadas, a localização do revendedor, a modalidade de frete, os investimentos realizados e que, nas tratativas comerciais a serem mantidas regularmente entre as partes, ocorrem alterações nos preços dos produtos considerando, mas não se limitando, os custos de aquisição, logísticos e tributários e a própria dinâmica do mercado de combustíveis.

4.2. A **DISTRIBUIDORA** poderá, a seu exclusivo critério e, em caráter especial e temporário, conceder condições comerciais diferentes das estipuladas, o que não constituirá direito em favor do **REVENDEDOR,** nem importará em novação deste instrumento, podendo ser suspensas a qualquer tempo por iniciativa da **DISTRIBUIDORA.**

4.3. Caso o **REVENDEDOR** deixe de efetuar qualquer pagamento à **DISTRIBUIDORA** ou não forneça ou mantenha as garantias tal qual ajustado neste instrumento, o fornecimento dos produtos ficará condicionando ao pagamento antecipado, sendo-lhe disponibilizado o(s) respectivo(s) produto(s) tão-somente no primeiro dia útil subsequente à efetiva compensação dos valores na conta da **DISTRIBUIDORA**.

4.4. Ocorrendo atraso no pagamento das faturas o **REVENDEDOR** pagará à **DISTRIBUIDORA** o débito atualizado monetariamente pelo índice usualmente aplicado pela **DISTRIBUIDORA** nas práticas comerciais estabelecidas em seu segmento de mercado, acrescido de juros de mora *pro-rata* de 1% (um por cento) ao mês e 10% de multa moratória. O referido índice não será inferior à variação do IGPM considerado no período, e, caso o IGPM seja suprimido será adotado como índice substitutivo, na ordem a seguir: IGPDI e INPC.

5. Rescisão

5.1. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, a critério da parte inocente, por simples notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, com a aplicação à parte que der causa de multa rescisória prevista neste instrumento, ocorrendo quaisquer das seguintes hipóteses:

5.1.1. Inadimplemento de qualquer cláusula ou condição deste instrumento ou de quaisquer dos contratos vinculados especificados no item VI das Condições Comerciais;

5.1.2. Liquidação judicial ou extrajudicial de qualquer das partes ou pedido ou proposição de recuperação judicial ou extrajudicial, requerimento, decretação ou homologação de falência ou, ainda, convolação de recuperação judicial em falência;

5.1.3. O **REVENDEDOR** passar a adquirir de empresas concorrentes da **DISTRIBUIDORA**, produtos e serviços idênticos ou similares aos que por esta são fornecidos e/ou deixar de realizar compras de produtos combustíveis em caráter habitual e exclusivo da **DISTRIBUIDORA.**

5.1.4. O descumprimento dos volumes anuais conforme previsto no item 2.2.1 e/ou a não aquisição pelo **REVENDEDOR** do Volume Total previsto no item III das Condições Comerciais.

5.2. A Parte que der causa à rescisão contratual sujeitar-se-á ao pagamento de multa rescisória fixada de acordo com os valores constantes da tabela abaixo, corrigidos da data da assinatura deste contrato até a data do seu efetivo pagamento, considerando o volume total contratado indicado no item III das Condições Comerciais, excluído o volume do GNV/GNC caso contratado, observada a proporcionalidade prevista no item 5.2.1.

QUANTIDADE TOTAL CONTRATADA	VALOR CORRESPONDENTE DA MULTA RESCISÓRIA
Até 9.000 m³	R$ 150.000,00
De 9.001 a 12.000m³	R$ 300.000,00
De 12.001 a 18.000 m³	R$ 700.000,00
De 18.001 a 30.000 m³	R$ 1.500,000,00
A partir de 30.001 m³	R$ 2.500.000,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Eduardo Bruschi, Altamir Pessin, Felipe Francisco Cavalheiro, Gabriel Chiaradia Pessin e HAERTON REGIS DONADEL.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://brdistribuidora.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2C89-F2BA-8152-2BE1.

ste documento foi assinado eletronicamente por Eduardo Bruschi, Altamir Pessin, Felipe Francisco Cavalheiro, Gabriel Chiaradia
essin e HAERTON REGIS DONADEL.
ara verificar as assinaturas vá ao site https://brdistribuidora.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2C89-F2BA-8152-2BE1

5.2.1. Caso a rescisão do contrato se dê por culpa do **REVENDEDOR**, o valor da multa de que trata o item 5.2 decrescerá na mesma proporção do percentual de volume que tiver sido adquirido pelo **REVENDEDOR.** Caso a rescisão do contrato se dê por culpa da **DISTRIBUIDORA**, o valor da multa será calculado proporcionalmente ao número de meses que faltar para o cumprimento do contrato.

5.3. Não será devida qualquer indenização suplementar à multa, a título de perdas e danos em decorrência do inadimplemento contratual.

5.3.1. A multa contratual prevista no item 5.2 não contempla eventuais prejuízos suportados pela **DISTRIBUIDORA** decorrentes de: (i) gerenciamento ambiental de uma área contaminada; (ii) indenizações pagas à coletividade e/ou a terceiros, bem como penalidades aplicadas à **DISTRIBUIDORA** em decorrência de contaminação ambiental ou vazamento; (iii) custos de retirada e remoção de eventuais equipamentos cedidos em comodato pela **DISTRIBUIDORA**; (iv) danos e/ou penalidades imputados à **DISTRIBUIDORA** em razão da utilização e/ou associação indevidas das MARCAS; (v) outros danos decorrentes da atividade do **REVENDEDOR**; competindo o ressarcimento integral desses prejuízos pelo **REVENDEDOR** à **DISTRIBUIDORA**, independentemente da aplicação da multa rescisória.

6. Licença de Uso da Marca

6.1. A **DISTRIBUIDORA**, pelo presente instrumento, autoriza o **REVENDEDOR**, em caráter não exclusivo e não oneroso, a utilizar e expor, no imóvel ora locado, as marcas nominativas, figurativas, mistas e/ou tridimensionais, depositadas e/ou registradas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, de titularidade da **DISTRIBUIDORA** ou que lhe estejam licenciadas, combinação de cores e demais elementos de manifestação visual utilizados, denominados em conjunto de MARCAS, dentre outros, na testeira, nos armários da cobertura da ilha de bombas, nos equipamentos ou nas edificações do Posto.

6.2. Deverão ser exibidos no estabelecimento exclusivamente as MARCAS, utilizando-as de acordo com as especificações indicadas pela **DISTRIBUIDORA**, vedado (i) manter no seu estabelecimento atividades comercializadas por sociedades concorrentes da **DISTRIBUIDORA** nos segmentos em que atua, como franquias de outras procedências que sejam também comercializadas pela **DISTRIBUIDORA**; (ii) a exibição ou a associação indevida e não autorizada de outras marcas junto às marcas da **DISTRIBUIDORA** e (iii) a utilização ou citação da marca ou do logotipo da **DISTRIBUIDORA** em suas faturas, notas fiscais e documentos de qualquer natureza, sob pena de responder, independente das sanções contratuais, por quaisquer penalidades que sejam impostas à **DISTRIBUIDORA**.

6.3. Em relação às MARCAS ora licenciadas, o **REVENDEDOR** está obrigado a: (i) resguardar e indenizar a **DISTRIBUIDORA** de quaisquer demandas, pedidos, perdas ou danos decorrentes do uso das MARCAS, inclusive, mas sem limitação, de demandas relacionadas a acidentes ambientais; (ii) adotar e implementar o *layout* indicado pela **DISTRIBUIDORA**, exclusivamente com empresas homologadas pela **DISTRIBUIDORA**, de modo a permitir a perfeita identificação das MARCAS pelos consumidores em geral, nos padrões arquitetônicos e qualitativos padronizados para os elementos de imagem, ainda que sobrevenha mudança da imagem no curso deste contrato e manter seus empregados trajados com os modelos de uniforme que também deverão ser adquiridos exclusivamente de empresas homologadas pela **DISTRIBUIDORA**; (iii) manter o estabelecimento em boas condições de conservação apresentação, higiene, limpeza e iluminação, conservando limpas as MARCAS, mantendo a aparência de um posto revendedor de primeira linha, de acordo com os padrões da **DISTRIBUIDORA**.

6.3.1. A aquisição e/ou instalação de quaisquer elementos de imagem pelo **REVENDEDOR** de empresa(s) diversa(s) das homologadas pela **DISTRIBUIDORA**, sem prejuízo da obrigação de refazer a imagem com empresas homologadas, sujeitará o **REVENDEDOR** ao pagamento de multa no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), atualizado da data da assinatura deste contrato pelo IGPM até a data do efetivo pagamento, além de responder por todas e quaisquer penalidades que a **DISTRIBUIDORA** vier a suportar em decorrência desta conduta irregular.

6.3.2. Em se constatando a infração descrita no item 6.3.1, além das penalidades previstas, a **DISTRIBUIDORA** poderá, a seu exclusivo critério, optar por rescindir este contrato e, por consequência, os contratos vinculados, com a aplicação ao **REVENDEDOR** da multa prevista no item 5.2 e das demais penalidades previstas nos contratos.

6.4. A **DISTRIBUIDORA** poderá a qualquer tempo, alterar e/ou mesmo substituir integralmente as MARCAS, ficando o **REVENDEDOR** obrigado a acatar tais mudanças, não lhe assistindo o direito a qualquer ressarcimento ou indenização em decorrência da alteração/substituição, hipótese em que as previsões desta licença de uso serão aplicáveis às MARCAS substituídas.

Este documento foi assinado eletronicamente por Eduardo Brusch, Alcane Pessin, Felipe Francisco Cavalheiro, Gabriel Chiaradia Pessin e HAERTON REGIS DONADEL.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://brdistribuidora.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2C89-F2BA-8152-2BE1.

ste documento foi assinado eletronicamente por Eduardo Brusch, Alcane Pessin, Felipe Francisco Cavalheiro, Gabriel Chiaradia
assin e HAERTON REGIS DONADEL
ara verificar as assinaturas vá ao site https://brdistribuidora.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2C89-F2BA-8152-2BE1

6.5. A **DISTRIBUIDORA** fiscalizará o presente contrato por meio de seus prepostos que poderão realizar visitas periódicas ao estabelecimento do **REVENDEDOR**, inspeção técnicas dos equipamentos, do uso da MARCAS, dos produtos e dos serviços comercializados.

6.6. Findo ou rescindido o presente contrato, o **REVENDEDOR** se obriga a desfazer imediatamente toda a identificação visual do posto de serviço *(debranding)* retirando as MARCAS, logotipos, insígnias e/ou emblemas e a combinação de cores que estiver ostentando em seu estabelecimento, retirando do local qualquer característica ou elemento de imagem que o identifique ou assemelhe aos postos revendedores que integram a rede da **DISTRIBUIDORA**, sob pena de responder, independente das sanções contratuais, por quaisquer penalidades que sejam impostas à **DISTRIBUIDORA**.

6.6.1. Caberá a **DISTRIBUIDORA** atestar ter havido a descaracterização total da identidade visual no posto de serviço e, na hipótese de não atendimento voluntário do disposto neste item 6.6, em sendo necessário o ajuizamento de demanda judicial com objetivo de descaracterização do conjunto-imagem da **DISTRIBUIDORA**, o **REVENDEDOR** se obriga a proceder com a referida descaracterização, no prazo máximo de 10 (dez) dias contado do recebimento do mandado de intimação de eventual decisão deferida, seja a decisão liminar ou não, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7. Obrigações Ambientais

7.1. O **REVENDEDOR** responsabiliza-se, de forma exclusiva, pela obtenção e manutenção válida de todas as licenças, autorizações e estudos exigidos para o pleno desenvolvimento de suas atividades, devendo adotar as medidas e procedimentos cabíveis, a fim de afastar qualquer agressão, perigo ou risco de dano ao meio ambiente que possa ser causado pelas atividades que desenvolve, ainda que contratadas ou delegadas a terceiros, responsabilizando-se, ainda, de forma exclusiva, por eventuais sanções impostas pelas normas ambientais e pelos danos causados ao meio ambiente, à **DISTRIBUIDORA** e a terceiros, decorrentes do exercício direto ou indireto de suas atividades, bem como de atividades vinculadas ao exercício de seu objeto social.

7.2. Na ocorrência de qualquer dano ou inconformidade ambiental o **REVENDEDOR** obriga-se a (i) comunicar imediatamente as autoridades competentes;(ii) realizar todas as medidas no sentido de reparar e minimizar os danos e impactos ambientais e (iii) comunicar à **DISTRIBUIDORA**, imediatamente e de forma eficaz, referidos danos, bem como as notificações, citações e autos de infração que receber, sem que este fato implique em assunção de qualquer responsabilidade por parte da **DISTRIBUIDORA**.

7.3. A responsabilidade ambiental do **REVENDEDOR** permanecerá ainda que os efeitos dos danos causados sejam conhecidos ou ocorram após o encerramento do presente contrato.

O foro de eleição é o da Comarca de **Porto Alegre / RS**, excluído qualquer outro.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes pactuam o presente instrumento e, tão logo assinado por todas as partes, unificam a data abaixo como data da assinatura para os fins deste contrato.

Porto Alegre, 14 de dezembro de 2020.

Pela DISTRIBUIDORA:

Eduardo Bruschi

Haerton Regis Donadel

TESTEMUNHA:

Altamir Pessin

CPF: 383.233.110-72

Pelo REVENDEDOR

ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS CERTO LTDA:

Gabriel Chiaradia Pessin

TESTEMUNHA:

Felipe Francisco Cavalheiro

CPF: 001.216.370-85

Este documento foi assinado eletronicamente por Eduardo Bruschi, Altamir Pessin, Felipe Francisco Cavalheiro, Gabriel Chiaradia Pessin e HAERTON REGIS DONADEL.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://brdistribuidora.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2C89-F2BA-8152-2BE1.

ste documento foi assinado eletronicamente por Eduardo Bruschi, Altamir Pessin, Felipe Francisco Cavalheiro, Gabriel Chiaradia assin e HAERTON REGIS DONADEL.
ara verificar as assinaturas vá ao site https://brdistribuidora.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2C89-F2BA-8152-2BE1

Anexo I - Disposições Finais

1. O **REVENDEDOR** deverá manter o registro perante a ANP ativo e atualizado, mantendo-se cadastrado como bandeira da **DISTRIBUIDORA** durante toda a vigência do presente contrato ou enquanto permanecer obrigado a adquirir produtos com exclusividade nos termos do item 3.3 das Condições Gerais do contrato.

2. O **REVENDEDOR** obriga-se a ressarcir à **DISTRIBUIDORA** eventuais multas que lhe sejam aplicadas em decorrência do não cumprimento pelo **REVENDEDOR** das ordens e instruções da ANP ou de outros órgãos competentes que disciplinem a comercialização de produtos combustíveis.

3. O **REVENDEDOR** declara e garante por si, por seus respectivos sócios, administradores e empregados que, no desenvolvimento das cláusulas do presente contrato, assim como na condução de seus negócios, observar as regras contidas na Lei de Defesa da Concorrência (Lei nº 12.529/2011) e qualquer outra que venha alterá-la ou revogá-la.

4. Nos termos do item acima o **REVENDEDOR** declara e garante que a formação do preço final de combustíveis na atividade de revenda é de sua única e exclusiva atribuição, sendo fixada de forma independente.

5. O **REVENDEDOR** se compromete a cumprir fielmente as obrigações deste contrato, essencialmente pactuadas por uma lógica comercial bilateral e em contrapartida aos investimentos feitos pela **DISTRIBUIDORA**, por meio de concessões financeiras, comodatos de equipamentos, licença de uso da marca, dentre outros racionais comerciais e econômicos livremente negociados pelas partes, aferidos e vinculados ao compromisso da aquisição de produtos, segundo as condições nele previstas. As obrigações pactuadas em decorrência do quanto previsto neste Contrato permanecerão hígidas no decorrer de toda vigência, como expressão da vontade das partes e em respeito ao ato jurídico perfeito, ainda que sobrevenha alteração regulatória.

6. O **REVENDEDOR** se compromete a atender e aderir, às suas expensas, a todos os programas de marketing, monitoramento, manutenção e treinamento, visando à manutenção da qualidade dos produtos, marcas, imagem, padrões de atendimento da **DISTRIBUIDORA** e promoções periodicamente lançadas; e, às suas expensas, a disponibilizar seus empregados para receberem treinamento e qualificação da **DISTRIBUIDORA** ou de terceiros por ela previamente indicados.

7. O **REVENDEDOR** se compromete a contratar sistema de pagamentos especificado/homologado pela **DISTRIBUIDORA** para a integração com o programa de fidelidade - Aplicativo Móvel Petrobras Premmia, visando a plena utilização do aplicativo em todas as suas funcionalidades associadas ao acompanhamento e pagamento de combustíveis, dentre outras.

8. O **REVENDEDOR** expressamente autoriza que a **DISTRIBUIDORA** implemente em seus sistemas, mecanismos, programas e ferramentas destinadas à coleta de arquivos e dados das Notas Fiscais de Consumidor Eletrônica (NFC-e) e/ou de quaisquer outras informações relativas a faturamento bruto, volume de vendas, identificação de produtos vendidos, de modo a viabilizar a captura de dados de vendas relacionados aos hábitos de consumo.

9. Como forma de manter a qualidade dos produtos e fortalecer ainda mais a confiança que o consumidor deposita na marca da **DISTRIBUIDORA**, contribuindo, assim, para captação de uma maior clientela, o **REVENDEDOR** deverá ser certificado pelo programa de qualidade do combustível - "Programa de Olho no Combustível – DOC" e assim permanecer durante todo o prazo de vigência do presente contrato.

10. No caso de retirada de produtos na modalidade FOB, em que o transporte é de responsabilidade do **REVENDEDOR**, eventual penalidade que seja atribuída à **DISTRIBUIDORA** em decorrência do transporte, seja multa de trânsito, indenizações por acidentes, autuações por excesso de peso ou quaisquer outras, serão de responsabilidade única do **REVENDEDOR,** que deverá ressarcir à **DISTRIBUIDORA**, em prazo não superior a 30 dias da notificação neste sentido. Os valores serão corrigidos pelo índice eleito neste contrato da data do pagamento realizado pela **DISTRIBUIDORA** até o efetivo reembolso pelo **REVENDEDOR**.

11. A manutenção, reparo e reforma dos equipamentos de propriedade do **REVENDEDOR** serão de sua responsabilidade, que deverá fazê-lo por meio da contratação de empresas certificadas pelo INMETRO.

12. Esta contratação é realizada tendo em vista a atual composição societária do **REVENDEDOR** e a alteração do seu Contrato Social que importe em cessão, transferência ou gravame de quotas sociais, modificação ou transferência de responsabilidade dos sócios, a **DISTRIBUIDORA** deverá ser notificada por escrito no prazo de 5 (cinco) dias corridos, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízos das demais sanções previstas neste instrumento.

Este documento foi assinado eletronicamente por Eduardo Brusch, Allamir Pessin, Felipe Francisco Cavalheiro, Gabriel Chiaradia Pessin e HAERTON REGIS DONADEL.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://brdistribuidora.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2C89-F2BA-8152-2BE1.

ste documento foi assinado eletronicamente por Eduardo Brusch, Allamir Pessin, Felipe Francisco Cavalheiro, Gabriel Chiaradia essin e HAERTON REGIS DONADEL.
ara verificar as assinaturas vá ao site https://brdistribuidora.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2C89-F2BA-8152-2BE1.

13. O **REVENDEDOR** se compromete a, em sendo proprietário do imóvel ou se tiver a sua posse por qualquer outro meio, conferir direito de preferência à **DISTRIBUIDORA** na exploração de ponto comercial localizado no imóvel do posto de revenda por meio da prospecção de parceiros que venham a contribuir para o estabelecimento e desenvolvimento do posto, mediante termos e condições a serem negociados pelas partes.

14. O **REVENDEDOR** deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução deste instrumento, mão de obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição da República.

15. O **REVENDEDOR** não poderá promover no recrutamento e na contratação da sua força de trabalho qualquer tipo de discriminação, seja em virtude de cor/raça/etnia, idade, sexo, estado civil, orientação sexual e de posição política, ideológica, filosófica e/ou religiosa, ou por qualquer outro motivo, e envidará os maiores esforços para combater a discriminação de qualquer natureza e contribuir para o desenvolvimento sustentável.

16. O **REVENDEDOR** declara e se compromete, diretamente ou por meio de seus administradores, empregados, representantes ou terceiros a seu serviço, a observar a legislação vigente incluindo, mas não se limitando, à Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/98), à Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/13) e ao Código Penal Brasileiro, bem como a comunicar, imediatamente, uma a outra, qualquer ato ou fato relacionado a este contrato que viole as referidas normas.

17. O **REVENDEDOR** que tem ciência dos termos do Código de Ética, do Guia de Conduta, da Política de Responsabilidade Social, da Cartilha de Boas Práticas para Clientes da **DISTRIBUIDORA** e da Cartilha de Orientações sobre a Defesa da Concorrência, disponíveis no *site* da Companhia, se comprometendo a reportar para o Canal de Denúncia da **DISTRIBUIDORA** qualquer irregularidade, em especial se envolver solicitação de vantagem indevida por parte de empregado ou representante da **DISTRIBUIDORA**.

18. As partes concordam que o tratamento dos dados e informações relacionados ao escopo deste contrato deverá observar a legislação aplicável aos dados pessoais, em especial a Lei nº 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados- LGPD).

18.1. O **REVENDEDOR** tratará os dados relacionados com as categorias de dados pessoais unicamente para a(s) finalidade(s) indicada(s) no escopo deste contrato, que poderão ser complementadas com instruções fornecidas, por escrito, pela **DISTRIBUIDORA** e não poderá tratar, transferir, compartilhar, modificar, alterar, divulgar ou dar qualquer outro tratamento de dados pessoais de terceiros sem essas instruções/aprovações.

18.2. O **REVENDEDOR** deverá auxiliar imediatamente a **DISTRIBUIDORA** no atendimento de quaisquer solicitações dos titulares dos dados ou de autoridades públicas.

18.3. O **REVENDEDOR** não poderá transferir os dados pessoais relacionados a esse contrato para locais e/ou pessoas fora do território brasileiro, sem o consentimento prévio, por escrito, da **DISTRIBUIDORA**.

18.4. Em caso de violação das obrigações dessa cláusula ou da LGPD, serão aplicadas ao **REVENDEDOR** as penalidades previstas neste contrato, sem prejuízo de ressarcir à **DISTRIBUIDORA** por quaisquer sanções e danos que vier a suportar em razão do descumprimento dessas previsões.

19. Qualquer tolerância da **DISTRIBUIDORA** quanto a eventuais infrações contratuais por parte do **REVENDEDOR**, não implicará novação ou renúncia aos direitos que por lei e por este instrumento lhe são assegurados.

20. As partes declaram que, nos termos do art. 421-A, I, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), estabelecem como parâmetro para interpretação das cláusulas negociais constantes deste instrumento o previsto nos artigos 421 e 421-A do Código Civil, bem como as determinações inseridas pela Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019) e os princípios contratuais da autonomia e do auto regramento da vontade das partes.

21. Na hipótese de o **REVENDEDOR** não arcar com o pagamento decorrente do fornecimento de produtos objeto do presente contrato, a **DISTRIBUIDORA** poderá proceder com o arresto e penhora de ativos financeiros do **REVENDEDOR** ou de seus garantidores antes mesmo de sua citação em ação judicial.

22. Na hipótese de assinatura deste instrumento por meio eletrônico e/ou digital, as partes deste já admitem como válida a formalização e assinatura do presente instrumento por esses meios, incluindo todas as páginas de assinatura e eventuais anexos, bem como declaram que representam a integralidade dos termos entre elas acordados, nos termos dos art. 107, 219 e 220 do Código Civil, concordando e reconhecendo como válida assinatura eletrônica conferida em plataformas de assinatura CERTSIGN ou outras equivalentes no mercado, ainda que não utilizem o certificado digital padrão do IPC Brasil. A formalização do presente instrumento na forma acordada retro será suficiente para a validade jurídica e integral de vinculação das partes ao seu inteiro teor.

Este documento foi assinado eletronicamente por Eduardo Brusch, Altamir Pessin, Felipe Francisco Cavalheiro, Gabriel Chiaradia Pessin e HAERTON REGIS DONADEL.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://brdistribuidora.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2C89-F2BA-8152-2BE1

ste documento foi assinado eletronicamente por Eduardo Brusch, Altamir Pessin, Felipe Francisco Cavalheiro, Gabriel Chiaradia
essin e HAERTON REGIS DONADEL.
ara verificar as assinaturas vá ao site https://brdistribuidora.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2C89-F2BA-8152-2BE1

22.1. Na hipótese de assinatura eletrônica ou digital, quaisquer das partes assinará este contrato uma única vez, face à restrição de algumas plataformas em admitir mais de uma assinatura de um mesmo representante. Portanto, em qualquer circunstância de uma pessoa física representar mais de uma parte ou garantidor, uma única assinatura se entenderá válida para todas as representações.

Este documento foi assinado eletronicamente por Eduardo Bruschi, Altamir Pessin, Felipe Francisco Cavalheiro, Gabriel Chiaradia Pessin e HAERTON REGIS DONADEL.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://brdistribuidores.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2C89-F2BA-8152-2BE1

ste documento foi assinado eletronicamente por Eduardo Bruschi, Altamir Pessin, Felipe Francisco Cavalheiro, Gabriel Chiaradia
essin e HAERTON REGIS DONADEL.
ara verificar as assinaturas vá ao site https://brdistribuidores.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2C89-F2BA-8152-2BE1

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal BR Distribuidora. Para verificar as assinaturas clique no link: https://brdistribuidora.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2C89-F2BA-8152-2BE1 ou vá até o site https://brdistribuidora.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2C89-F2BA-8152-2BE1

Hash do Documento

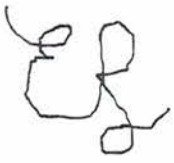
1A8203F6B5D18DD7AC740BDC03050F867B6BFA5707961F8F3C6A8E3AEA3FF1F5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/12/2020 é(são) :

☑ Eduardo Bruschi (Parte - Varejo - Desempenho e Gestão - BR Distribuidora) - 728.795.130-49 em 23/12/2020 11:22 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: ebruschi@br.com.br

Evidências

Client Timestamp Wed Dec 23 2020 11:21:59 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -29.7690856 Longitude: -51.1093738 Accuracy: 1214
IP 177.22.181.41
Assinatura:



Hash Evidências:
8827C63B419AC6F1D2EE41D614592420BC8CC918D3A0D8DF033F3FA4759DBB0E

☑ Altamir Pessin (Testemunha) - 383.233.110-72 em 23/12/2020 11:04 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: postocertomatriz@gmail.co

Evidências

Client Timestamp Wed Dec 23 2020 11:04:04 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Location not shared by user.

IP 187.0.2.104
Assinatura:



Hash Evidências:
316485C9C789431896A14AEBD3D3D17875E1C5CDEABE4E5A24EF9A4D792DE1B6

☑ Felipe Francisco Cavalheiro (Testemunha) - 001.216.370-85 em 18/12/2020 18:49 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: felipef@br.com.br

Evidências

Client Timestamp Fri Dec 18 2020 18:49:31 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -22.9015552 Longitude: -43.1161344 Accuracy: 954587
IP 201.28.183.181
Assinatura:

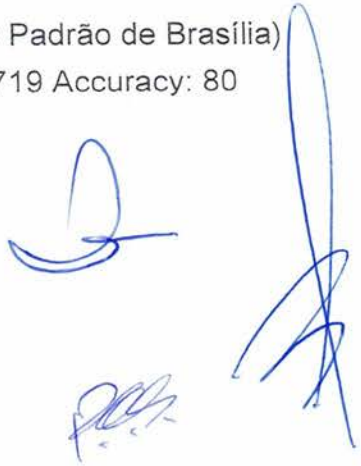


Hash Evidências:
CE930B29B626C2B699266B0EFF08795807E817DF4B765859410B1C6756A8A528

☑ Gabriel Chiaradia Pessin (Parte - ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS CERTO LTDA) - 018.411.120-03 em 16/12/2020 08:44 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: gabipessin@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Wed Dec 16 2020 08:43:55 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -28.936213499999997 Longitude: -51.5506719 Accuracy: 80
IP 187.103.230.1
Assinatura:



Gabriel Bessin

Hash Evidências:
0D3D9F8A7649E52B490962E1ADF122093C44482DAEA0A2C84AFBCCEECC34A85F

☑ HAERTON REGIS DONADEL (Parte - Varejo - Desempenho e Gestão - BR Distribuidora) - 578.149.700-59 em 14/12/2020 16:41 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: haerton@br.com.br

Evidências

Client Timestamp Mon Dec 14 2020 16:41:35 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -30.0175626 Longitude: -51.1683046 Accuracy: 42
IP 189.125.228.47
Assinatura:



Hash Evidências:
4D7E1E4FE88E1C95CFB65E8008012F525E7FDEEC66003D747A51CEA936C9DC8A